

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2042/2532

นางทัศนีย์วัลย์ เมี้ยนเจริญ

โจทก์

นายประยงค์ พูลฉลาด

จำเลย

นายประยงค์ พูลฉลาด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 126)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านเลขที่ 1905/16 และ
ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 7431 ของโจทก์ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ
300 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินของโจทก์ให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 122,123)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยนำค่าเสียหายที่จะต้องชำระพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือนต่อ ๆ ไปให้

จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัด
เดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

ถ้าจำเลยนำค่าเสียหายที่จะต้องชำระพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
นับถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือนต่อ ๆ ไปให้
จำเลยนำมาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัด
เดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

(เสียง ตีวีมล-ประชา บุญวนิช-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>